

**Philippe RABERGEAU, Marie Hélène FURLAN,
Nicolas RABERGEAU**

12 rue André Boulloche, Apt 205B

25200 Montbéliard

[<rabergeau.philippe@gmail.com>](mailto:rabergeau.philippe@gmail.com)

06 72 30 85 95

Documents archivés :

<https://rabergeau.github.io/citya>

Mot de passe : **justice**

À l'attention du **Syndicat des
Copropriétaires** de la résidence **Les
Lumières Du Miémont** représenté par son
syndic :

Citya Vigneron Immobilier

Mr Mehdi MONNIER

23 Avenue des Alliés,

25200 Montbéliard

[<mmonnier@citya.com>](mailto:mmonnier@citya.com)

03 81 99 37 70

C.C.:

- **Mr Dimitri DE LALLEMANT DE LIOCOURT**, Citya Gestionnaire, [<ddeliocourt@citya.com>](mailto:ddeliocourt@citya.com)
- **Mr Amadou DIALLO**, Citya Comptable, [<adiallo@citya.com>](mailto:adiallo@citya.com)
- **Mme Nelly LUCAS**, Citya Assistante, [<nlucas@citya.com>](mailto:nlucas@citya.com)
- **Tous les copropriétaires de la résidence Les Lumières Du Miémont** via postal ou email
adresse
- **Mr Michel CANDELMA**, Allianz, [<4002631@agents.allianz.fr>](mailto:4002631@agents.allianz.fr)
- **Mr Alexandre CICILIANI**, Aquila RH, [<belfort@aquila-rh.com>](mailto:belfort@aquila-rh.com)
- **Mr Jean-Philippe TARDY**, Résidence Rose Miémont, [<jeanphilippe.tardy@villavie.fr>](mailto:jeanphilippe.tardy@villavie.fr)
- **Mme Pauline DE VRIJ**, Laforêt [<p.devrij@laforet.com>](mailto:p.devrij@laforet.com)
- **Mr Arnaud CARRARA**, Ncarrara, [<arnaud.carrara@nacarra.com>](mailto:arnaud.carrara@nacarra.com)
- **EIMI**, [<eimi-services.etupes@eimi.fr>](mailto:eimi-services.etupes@eimi.fr)
- **Mme Estelle MESLIN**, Assistantes Maternelles Montbéliard, [<ram@montbeliard.com>](mailto:ram@montbeliard.com)

LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE (LRE) AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

NB : La version électronique avec liens cliquables est disponible sur :

<https://rabergeau.github.io/citya/citya-2026-09-08-lre.pdf>

Fait à Montbéliard, le 8 septembre 2026

**Objet : Mises en demeure – rectification de la résolution n°10 du PV de l'AG du 15 juillet 2026,
régularisation d'appel de fonds indue et facturations injustifiées**

Monsieur Monnier,

En ma qualité de copropriétaire de l'immeuble "Les Lumières Du Miémont", je fais suite à mon message électronique du 24 juillet, resté à ce jour sans réponse.

Je regrette d'être contraint de recourir à une mise en demeure pour communiquer avec votre société. Malgré ma qualité de membre du conseil syndical depuis le 15 juillet 2026, les difficultés de communication persistent, tant par téléphone que par courriel.

1. Résolution n°10 – budget prévisionnel 2026 (voir Annexe 1a et 1b)

La résolution n°10 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juillet 2026 mentionne un budget prévisionnel 2026 « arrêté à la somme de 190 000 € TTC ». Or la convocation et les documents joints, seuls éléments sur lesquels l'assemblée pouvait délibérer, portaient un budget arrêté à 180 039,00 € TTC. L'assemblée ne pouvait valablement approuver qu'un budget conforme à celui régulièrement inscrit à l'ordre du jour et notifié.

Je relève par ailleurs que la même résolution indique un budget « élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical », alors qu'aucun conseil syndical n'existait avant le 15 juillet 2026, date de sa création par l'assemblée. Le budget de l'exercice ayant nécessairement été élaboré avant cette date, cette mention est matériellement inexacte.

En conséquence, je vous mets en demeure, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la présente :

- de procéder à la rectification du procès-verbal afin que la résolution n°10 mentionne le montant de 180 039,00 € TTC effectivement notifié, et de me notifier le procès-verbal rectifié ;
- de rectifier également la mention selon laquelle le budget aurait été « élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical », inexacte à la date d'élaboration du budget ;
- de m'indiquer, à défaut, l'origine exacte de l'écart de 9 961 € entre le montant voté et le montant notifié.

À défaut de réponse satisfaisante sur l'un quelconque de ces points dans le délai de quinze (15) jours imparti, je me réserve le droit de saisir les instances compétentes et de faire valoir mes droits.

Par ailleurs, j'ai reçu deux jours après l'assemblée un appel de fonds de régularisation (période du 01/01/2026 au 31/12/2026) de 7 470,75 € au titre des charges communes générales, qui paraît calculé sur le budget erroné de 190 000 €. Un appel de fonds devant correspondre au budget régulièrement voté, je vous demande de suspendre cet appel et de m'en communiquer le détail de calcul. Je vous informe que tout règlement que je serais amené à effectuer le sera sous réserve expresse de restitution.

2. Facture de déneigement (voir Annexe 2)

Je constate que sont imputés à notre copropriété des frais de déneigement de parkings relevant d'entités tierces à notre syndicat des copropriétaires, à savoir : **Allianz, Aquila RH, Résidence Rose Miémont, Laforêt et Nacarra**.

Or ces entités ne font pas partie de notre copropriété, et les parkings concernés ne constituent pas des parties communes de notre immeuble. Je précise avoir vérifié notre règlement de copropriété, qui ne comporte aucune mention d'une association syndicale libre (ASL), d'une AFUL, d'une union de syndicats, ni d'aucune voirie ou équipement d'usage commun qui pourrait justifier une répartition de ces frais entre notre copropriété et ces tiers.

Je rappelle que les charges d'une copropriété doivent correspondre à des dépenses relatives aux parties communes et aux services collectifs du syndicat, et être réparties conformément au règlement de copropriété. Le déneigement de parkings appartenant à des tiers ne saurait, en l'absence de tout fondement juridique, être supporté par les copropriétaires de notre immeuble.

En conséquence, je vous mets en demeure, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la présente :

- de me communiquer le fondement juridique exact justifiant l'imputation de ces frais à notre copropriété (convention, statuts d'une éventuelle ASL/AFUL, clause du règlement), ainsi que la clé de répartition appliquée ;
- à défaut de justification, de cesser d'imputer ces dépenses à notre copropriété et de procéder à la régularisation / au remboursement des sommes indûment appelées à ce titre.

À défaut de réponse satisfaisante sur l'un quelconque de ces points dans le délai de quinze (15) jours imparti, je me réserve le droit de saisir les instances compétentes et de faire valoir mes droits.

3. Facture d'intervention pour panne de chauffage (voir Annexe 3)

Je constate que sont imputés à notre copropriété des frais d'intervention pour panne de chauffage relevant d'une entité tierce à notre syndicat des copropriétaires, à savoir : **Maison des Assistantes Maternelles de Montbéliard**.

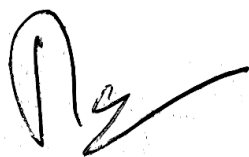
Or cette entité ne fait pas partie de notre copropriété. Je précise avoir vérifié notre règlement de copropriété, qui ne comporte aucune mention d'une association syndicale libre (ASL), d'une AFUL ou d'une union de syndicats qui pourrait justifier une répartition de ces frais entre notre copropriété et cette entité.

En conséquence, je vous mets en demeure, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la présente :

- de me communiquer le fondement juridique exact justifiant l'imputation de ces frais à notre copropriété (convention, statuts d'une éventuelle ASL/AFUL, clause du règlement), ainsi que la clé de répartition appliquée ;
- à défaut de justification, de cesser d'imputer ces dépenses à notre copropriété et de procéder à la régularisation / au remboursement des sommes indûment appelées à ce titre.

À défaut de réponse satisfaisante sur l'un quelconque de ces points dans le délai de quinze (15) jours imparti, je me réserve le droit de saisir les instances compétentes et de faire valoir mes droits.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Philippe RABERGEAU



Marie Hélène FURLAN



Nicolas RABERGEAU

RESOLUTION N°10 Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2026 et finissant le 31 décembre 2026. article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 1er janvier 2026 et finissant le 31 décembre 2026 arrêté à la somme de 180 039.00 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Cette décision pour être adoptée devra recueillir la majorité de l'Article 24 de la loi du 10/07/1965 soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

RESOLUTION N°11 Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2027 et finissant le 31 décembre 2027. article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 1er janvier 2026 et finissant le 31 décembre 2026 arrêté à la somme de 180 039.00 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Cette décision pour être adoptée devra recueillir la majorité de l'Article 24 de la loi du 10/07/1965 soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

RESOLUTION N°12 Election du conseil syndical. article sans vote

Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Actuellement, les membres du conseil syndical de la résidence élus:

-

Sont candidats:

-

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.

RESOLUTION N°12a Election de article 25 ou à défaut article 25-1.

L'assemblée générale nomme en qualité de membre du conseil syndical.

Cette décision pour être adoptée devra recueillir la majorité de l'Article 25 de la loi du 10/07/1965 soit la majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Article 25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

RESOLUTION N°12b Election de article 25.1

L'assemblée générale nomme en qualité de membre du conseil syndical.

RESOLUTION N°13 Consultation du conseil syndical : fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. article 25 ou à défaut article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 800 EUROS TTC.

Cette décision pour être adoptée devra recueillir la majorité de l'Article 25 de la loi du 10/07/1965 soit la majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. Article 25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

PO

ANNEXE 1b

DE LALLEMANT DE LIOCOURT Dimitri / LUCAS Nelly 6/11

MONTBELIARD, le mercredi 15 juillet 2026

L'assemblée générale des copropriétaires désigne ... pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Abstentions : 7 copropriétaire(s) représentant 546 tantièmes / 10000 tantièmes.

BEJEAN Sylvain (46), IEHL Perrine (73), LAINE Elisabeth (115), LAINE OU PFAENDER IVAN OU EVELYNE (54), LARDERET ISABELLE (74), PEDRAZZANI EMILIE (39), PERROT OU VENNE ADRIEN OU CAMILLE (145),

Votes contre : 31 copropriétaire(s) représentant 6077 tantièmes / 10000 tantièmes.

ACH (857), AVAC IMMOBILIER (1873), BARBIER SYLVIE (141), BARRET ANNETTE (73), BOUTET MICHEL OU FRANCOISE (49), CACHOT FRANCIS (147), CARRARA Arnaud ou Vanessa (196), CMCV (683), CMEV INVEST (118), DEMAIMAY Jean-Luc ou Odile (55), DEMAIMAY Philippe ou Josiane (49), DISSOUBRAY FREDERIC OU GERALDINE (124), ELIMMO (152), FAURITE JEROME (79), FLV INVEST (164), IMMOCAM INVEST (123), IMMOCYR INVEST (129), LEBEL MICHEL (106), MAETZ Elisabeth (102), MALOSA (74), MATTERN ROMAIN (42), METZGER BOUGET ELODIE (52), NIEF SYLVIE OU CHRISTIAN (183), PEREIRA OU PEREIRA LOPES DIONISIO OU MARIA (55), PETITCLERC CHRISTELLE OU OLIVIER (99), PUGAUT MATHILDE (59), ROMAN ANTONIA (59), THOUVENOT-FAGEOT Mélanie (94), VAUCHIER BERTILLE (63), VIOVI NOEMIE (3), ZAPATA OU ROMAN OU ROBLES JOSE OU FRANSISCA (74),

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 297 tantièmes / 10000 tantièmes.

CRELEROT OU SUPRIN MICHELE OU JEAN-PIERRE (112), RABERGEAU Philippe ou Marie Héléne ou Nicola (71), ROMAN OU PEREIRA ROBERTO OU ANA (59), STOECKLIN AGNIESZKA OU MICHEL (55),

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Soit 6077 tantièmes / 10000 tantièmes.

RESOLUTION N°09 a: Désignation du syndic Alliance (contrats joints à la convocation en annexes).

L'assemblée générale examine et soumet au vote les candidatures suivantes :

Candidature du cabinet Alliance :

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic le cabinet Century21 représenté par M. MENDES DE SOUSA, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°B400 706 370 000 14.

Le syndic est nommé pour une durée de (mois) qui entrera en vigueur conformément à son contrat le pour se terminer le

La mission, les honoraires (ANNUELS soit 14 000 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état.

L'assemblée générale des copropriétaires désigne ... pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.

RESOLUTION N°10: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2026 et finissant le 31 décembre 2026. Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 1er janvier 2026 et finissant le 31 décembre 2026 arrêté à la somme de 190000 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Abstentions : 5 copropriétaire(s) représentant 407 tantièmes / 6920 tantièmes.

CRELEROT OU SUPRIN MICHELE OU JEAN-PIERRE (112), LAINE Elisabeth (115), LAINE OU PFAENDER IVAN OU EVELYNE (54), RABERGEAU Philippe ou Marie Héléne ou Nicola (71), STOECKLIN AGNIESZKA OU MICHEL (55),

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 6920 tantièmes.

Votes pour : 37 copropriétaire(s) représentant 6513 tantièmes / 6920 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Soit 6513 tantièmes / 6513 tantièmes.

ANNEXE 2



Foltier Nettoyage pro
97B Grande Rue, 25600 Nommay
FRANCE
Tél : 09 70 70 81 61
@ : foltier.nettoyage@gmail.com

Citya Vigneron Immobilier - SDC LES LUMIERES DU
MIEMONT
23 Avenue des Alliés
pcarray@citya.com
0668412666

Facture déneigement 06-08-10/01/2026

Facture N° F-000293

Date d'émission : 10/01/2026

Règlement : 7 jours

Désignation	Quantité	PU HT	Montant HT
Parking Allianz , Aquila RH, Resience rose miemont, Laforet, nacarra Passage le 06/01/26 Passage le 08/01/26	2.00	175.00 €	350.00 €
Parking arrière avec portail électrique - coté MAM Passage le 08/01/2026	1.00	136.00 €	136.00 €
Parking Allianz , Aquila RH, Resience rose miemont, Laforet, nacarra Passage le 10/01/26 WEEK END	1.00	265.50 €	265.50 €
		TOTAL HT	751.50 €
		TVA 20%	150.30 €
		TOTAL TTC	901.80 €

IBAN FR76 3000 3013 7000 0208 5347 382

En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Foltier Nettoyage pro
97B Grande Rue, 25600 Nommay FRANCE
SIRET N°98248019600012

ANNEXE 3



MAINTENANCE & EXPLOITATION
TOUTES ÉNERGIES

CITYA VIGNERON IMMOBILIER
23 AVENUE DES ALLIES
vigneron.facturations@citya.com
25200 MONTBELIARD

Code affaire : METURC260409

V / Réf : x

N° Intracom client : FR36442281499

Lieu d'intervention :
MAISON ASSISTANTES MATERNELLES
2 Rue André Bouloche
25200 MONTBELIARD

2605511293 - INTERVENTION SUIVANT RIT CLE00591991 CI-JOINT POUR PANNE CHAUFFAGE / HORS CONTRAT

FACTURE N° 4080417 du 28/07/2026

Devise EUR

1/1

N°	Désignation	Quantité	U	P.U.	Montant HT	TVA
	MAIN D'OEUVRE TM CHAUFFAGISTE	1,000	H	73,70	73,70	20,0%
	Heures 13/05/2026 - TM CHAUFFAGISTE	1,000	H			20,0%
	FORFAIT DEPLACEMENT (VILLE <A 10 KM)	1,000	U	61,40	61,40	20,0%
	FORFAIT PEC	1,000	U	35,70	35,70	20,0%

Base HT	% TVA	Montant TVA
170,80	20,0 % E	34,16

Montant total HT	170,80
TVA	34,16
TOTAL TTC	204,96

Règlement : Virement 30 jours Fin de mois

Echéance : 31/08/2026

N. Intracom : FR27316113208

N. SIRET : 31611320800185

Merci de rappeler la référence facture 4080417 sur votre règlement

Nos références bancaires :

Domiciliation : CA IBAN : FR7612506901005009266101041 BIC : AGRIFRPP825
Banque : 12506 Guichet : 90100 Compte : 50092661010 Clé RIB : 41

Conformément à la loi du 31/12/1992 - ARTICLE 7 / CONDITIONS DE PAIEMENT : PAS D'ESCOMPTE EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPE
PENALITES DE 3 fois le taux d'intérêt légal / Indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement : 40 €
CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONSULTABLES SUR www.eimi.fr

EIMI SERVICES ÉTUPES

CONTRATS D'ASSISTANCE TECHNIQUE • CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE • GESTION DES ÉNERGIES
CONTRATS MULTI-TECHNIQUES • TRAVAUX ASSOCIÉS À LA MAINTENANCE • ASTREINTE 24H/24



Rue des Graveurs • ZI Technoland • 25460 ÉTUPES • eimi.fr
tél. 03 81 94 11 09 • eimi-services.etupes@eimi.fr
S.A.S. au capital de 6 600 000 € • SIRET 316 113 208 00185 • NAF 4322B • N° TVA FR 27 316 113 208





RAPPORT D'INTERVENTION N° CLE00591991

N° Demande : 2605511293

Date : 13/05/2026

N° affaire : METURC260409

N° contrat : 7972

Nature de l'intervention : **Dépannage**

EIMI

RUE DES GRAVEURS

25460 ETUPES

Téléphone : 03-81-94-11-09

Mail : eimi-services.etupes@eimi.fr

Client

RES. LES LUMIERES DU MIEMONT MONTBE

18 rue André Boulloche

Les Hauts du Miémont

25200 MONTBELIARD

Motif de l'intervention : MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES :PANNE CHAUFFAGE

DDE INTERV HORS CONTRAT A LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES SIS 2 RUE ANDRE BOULLOCHE. PANNE CHAUFFAGE (ouvert jusqu'a 17h00)

Compte-rendu d'intervention

chaudiere en stand by en attente de demande de chauffage via le thermostat sans fil.

pression eau a 1,9b

augmentation de la consigne de chauffage ,la chaudiere fonctionne.

voir pour controler le vase d'expansion

Suite à donner	Temps d'intervention			Déplacement(s)		Dimanche/jour férié
	JOUR	MATIN/SOIR	NUIT	Heure(s)	Nombre	
Intervention terminée	1h00				1	

Pour EIMI
CLERGEOT PIERRE

Pour VIGNERON

Client non disponible

Photos totales prises : (Max 9 dans ce rapport)